Moret & Associés
Avocats
Rue Centrale 8, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 319 44 10 – etude@moret-associes.ch

Lausanne, le 4 mai 2026

Tribunal fédéral

Ire Cour de droit public

1000 Lausanne 14

Par voie électronique et en deux exemplaires papier

RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC

contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) du 2 avril 2026, cause AC.2025.0398, notifié le 7 avril 2026 (Pièce 1)

Recourants : Monsieur Georges Bettex et Madame Marianne Bettex, Chemin des Vignes 8, 1147 Fontanivent ; Monsieur Werner Stucki, Route de la Combe 21, 1147 Fontanivent ; tous représenté(e)s par Me Catherine Moret, avocate, Moret & Associés, Rue Centrale 8, 1003 Lausanne,

contre

1. Monsieur Michel Dubosson et Madame Caroline Dubosson, Avenue de la Gare 12, 1110 Morges, intimés, représentés par Me Thierry Jaccoud, avocat, Jaccoud & Partenaires, Grand-Rue 14, 1110 Morges,

2. la Municipalité de Fontanivent, Place du Village 1, 1147 Fontanivent, autorité intimée,

Autorité précédente : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Conclusions

1. Le présent recours est déclare recevable.

2. Principalement : l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 2 avril 2026 (AC.2025.0398) est annulé, de même que la décision de la Municipalité de Fontanivent du 18 septembre 2025 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de construire à Michel Dubosson et Caroline Dubosson pour la démolition de la villa et la construction de deux villas jumelées sur la parcelle n° 1847 de la Commune de Fontanivent ; le permis de construire est refusé.

3. Subsidiairement : la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, notamment sur le droit d'être entendu des recourants et sur la conformité de l'installation de pompes à chaleur à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

4. L'effet suspensif est accordé au présent recours ; il est fait interdiction aux intimés Dubosson de procéder à la mise en service des pompes à chaleur, voire de poursuivre les travaux, jusqu'à droit connu.

5. Les frais et dépens de la procédure fédérale et des instances cantonales sont mis à la charge des intimés.

I. Recevabilité

6. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur statuant en tant que juridiction unique en matière de droit public (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

7. L'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le 7 avril 2026. Le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF échéait le 7 mai 2026. Le présent recours, déposé le 4 mai 2026, est donc formé en temps utile.

8. Monsieur et Madame Bettex, propriétaires de la parcelle n° 1846 directement voisine et contiguë à la parcelle n° 1847, ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et sont particulièrement atteints par la décision attaquée au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ; leur qualité pour recourir n'est à juste titre contestée par personne.

9. Monsieur Stucki, propriétaire de la parcelle n° 1852, située de l'autre côté de la route de la Combe à une distance d'environ 45 mètres de la construction litigieuse, a également pris part à la procédure cantonale. La Cour de droit administratif et public a laissé la question de sa qualité pour agir indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (Pièce 1, consid. 1b). Il appartient au Tribunal fédéral d'examiner librement cette condition de recevabilité (art. 89 al. 1 LTF), qu'il ne saurait laisser ouverte s'il entre en matière sur le fond. Or M. Stucki est particulièrement touché par le bruit nocturne des pompes à chaleur, qui se propage au-delà du seul voisinage immédiat ainsi que l'admet le rapport même de l'ingénieur Hofstetter (Pièce 209) : sa qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins sur ce grief (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 et 1.3.2, à propos des exigences de l'atteinte particulière du voisin).

10. Les griefs sont motivés conformément à l'art. 42 al. 2 LTF ; s'agissant de la violation du droit cantonal et communal, seule l'invocation de l'arbitraire (art. 9 Cst.) entre en ligne de compte (art. 95 LTF a contrario) et les recourants satisfont aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

II. Les faits essentiels

11. La parcelle n° 1847 de la Commune de Fontanivent, Chemin des Vignes 6, portait une villa ancienne construite en 1962. Le 15 janvier 2025, Michel Dubosson et Caroline Dubosson ont déposé une demande de permis de construire pour la démolition de cette villa et la construction de deux villas jumelées, équipées chacune d'une pompe à chaleur air-eau extérieure (Pièce 201).

11a. La parcelle n° 1847 mesure 1'050 m2 et se trouve, comme les parcelles voisines n° 1846 (812 m2, recourants Bettex) et n° 1852 (940 m2, recourant Stucki), en zone villas au sens de l'art. 43 RPGA (Pièce 211). Le quartier des Vignes est bâti de manière homogène depuis le début des années 1960 ; le projet litigieux est la première démolition-reconstruction de cette ampleur qui y soit entreprise, ce qui explique l'attention particulière que lui ont portée les voisins.

12. La mise à l'enquête publique a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 20 mars 2025, pour un délai courant du 20 mars au 18 avril 2025 (Pièce 202).

13. Par acte du 15 avril 2025, les recourants ont formé opposition, contestant notamment la distance à la limite, la hauteur du bâtiment projeté et le bruit prévisible des pompes à chaleur (Pièce 205).

14. Par décision du 18 septembre 2025, la Municipalité de Fontanivent a levé l'opposition des recourants et délivré le permis de construire, moyennant les conditions de la synthèse CAMAC du 30 juin 2025 (Pièces 206 et 207).

14a. Cette synthèse CAMAC, établie par les services cantonaux consultés, subordonnait expressément la délivrance du permis à la production, avant toute mise en service des pompes à chaleur, d'une attestation de conformité acoustique à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (Pièce 206). Cette condition n'a, à la connaissance des recourants, jamais été formellement levée par le service cantonal compétent, le dossier ne contenant que le rapport privé du bureau Hofstetter.

15. Saisie d'un recours des trois voisins, la Cour de droit administratif et public a tenu une inspection locale le 10 mars 2026 (Pièce 208). À cette occasion, un doute est apparu sur le modèle exact des pompes à chaleur effectivement destinées à être installées. Le 18 mars 2026, le bureau Hofstetter Ingenieurbureau AG a adressé directement à la cour de céans, en langue allemande, une note technique récapitulant les caractéristiques acoustiques des appareils (Pièce 209). Cette note a été versée au dossier cantonal.

15a. Il résulte du procès-verbal de l'inspection locale (Pièce 208) que ce doute a été soulevé par le conseil des recourants elle-même, qui a constaté sur place que le modèle des appareils ne semblait pas correspondre en tous points à celui figurant au dossier de mise à l'enquête. L'architecte Lambert a alors indiqué qu'il ferait vérifier ce point par l'ingénieur acousticien et transmettrait une note complémentaire à la cour – ce qui s'est fait huit jours plus tard, sans jamais repasser par les recourants.

16. Par arrêt du 2 avril 2026, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme le permis de construire (Pièce 1). L'arrêt retient expressément, dans son état de fait, que la note du 18 mars 2026 « a été versée au dossier postérieurement à l'inspection locale, sans détermination complémentaire des parties » (Pièce 1, p. 2, let. H in fine) – confirmant ainsi elle-même que les recourants n'ont jamais pu se prononcer sur cette pièce avant que l'arrêt ne soit rendu.

III. Griefs

A. Violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)

17. Le droit d'être entendu garantit à chaque partie la faculté de se prononcer sur les pièces du dossier propres à influer sur le sort de la cause, avant que la décision ne soit rendue. Lorsqu'une autorité entend fonder sa décision sur un moyen de preuve recueilli après la clôture formelle de l'instruction, elle doit le communiquer aux parties et leur donner l'occasion de se déterminer.

18. En l'espèce, la note technique du bureau Hofstetter du 18 mars 2026 (Pièce 209) a été adressée directement à la Cour de droit administratif et public, hors la présence et sans la connaissance des recourants, puis citée par l'arrêt attaqué pour retenir la conformité acoustique de l'installation (Pièce 1, consid. 4c). Les recourants n'ont jamais reçu cette pièce ni été invités à se déterminer à son sujet ; ils n'en ont eu connaissance qu'à la lecture de l'arrêt. Il y a là une violation caractérisée de l'art. 29 al. 2 Cst.

19. Ce vice ne saurait être réparé devant le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence constante, la réparation d'une violation du droit d'être entendu devant l'instance de recours suppose que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure, en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'art. 97 LTF et n'a donc pas le même pouvoir d'examen que la Cour de droit administratif et public. La cause doit par conséquent être annulée et renvoyée à l'autorité précédente, qui devra communiquer la pièce litigieuse aux recourants et leur permettre de se déterminer.

19a. La gravité du vice est accrue par le fait que la note du 18 mars 2026 n'est pas restée sans conséquence : elle constitue l'unique fondement sur lequel l'autorité précédente a retenu la conformité acoustique de l'installation (Pièce 1, consid. 4c). Si les recourants avaient pu se déterminer à son sujet, ils auraient pu faire valoir, comme ils le font aujourd'hui devant le Tribunal fédéral, que la distance retenue par le rapport est contredite par le plan de situation produit par les intimés eux-mêmes (cf. ch. 26 ci-dessous). Le vice n'est donc pas de nature purement formelle.

19b. Le Tribunal fédéral dispose, en vertu de l'art. 107 al. 2 LTF, de la faculté de statuer lui-même sur le fond ou de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou à une autre autorité pour nouvelle décision. Les recourants estiment qu'en l'espèce, seul le renvoi entre en ligne de compte : la détermination de la conformité acoustique d'une installation technique suppose des constatations de fait et, au besoin, une expertise que le Tribunal fédéral, qui n'est pas une instance d'appel, n'est pas en mesure d'établir lui-même sur la base du seul dossier écrit. Il en va de même de la question de la hauteur exacte du bâtiment depuis le terrain naturel, qui suppose, si nécessaire, un nouveau relevé topographique contradictoire.

19c. Les recourants relèvent enfin que le renvoi qu'ils sollicitent ne préjuge en rien de l'issue sur le fond : il permettrait seulement à l'autorité précédente de statuer à nouveau en connaissance de cause, après avoir entendu l'ensemble des parties sur la pièce déterminante qui lui a été soumise hors procédure contradictoire.

B. Application arbitraire du règlement communal sur la distance et la hauteur (art. 9 Cst.)

20. L'art. 24 al. 2 du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Fontanivent (RPGA) impose une distance minimale de 6 mètres à la limite de propriété pour les façades comportant des balcons, sous réserve que les saillies de moins de 1,50 m ne soient pas prises en compte dans ce calcul.

21. Le plan de situation visé par la Municipalité (Pièce 203) indique une distance de 6,10 m entre le nu de la façade nord et la limite de la parcelle n° 1846, et une saillie du balcon de 1,50 m. Les recourants considèrent cette cotation comme sous-évaluée : le balcon dépasse en réalité d'environ 1,80 m, comme en atteste une photographie prise sur place le 20 avril 2025 (Pièce 4), de sorte que, même en appliquant la clause d'exonération de l'art. 24 al. 2 RPGA, la distance utile à la limite tombe sous le minimum légal. Au surplus, ce balcon, par ses dimensions et son usage habitable, s'apparente à une véritable façade avec ouverture et ne saurait être traité comme une simple saillie négligeable : le qualifier ainsi procède d'une application arbitraire du règlement communal.

21a. Même à supposer que la saillie du balcon ne soit effectivement que de 1,50 m, les recourants font valoir qu'un balcon de cette profondeur, aménagé, accessible et destiné à l'usage courant des habitants, ne se distingue en rien, du point de vue de la protection du voisinage que vise l'art. 24 RPGA, d'une véritable façade avec ouverture. Traiter une telle surface comme une simple saillie négligeable videndrait de son sens la distinction opérée par le règlement communal entre façades aveugles et façades ouvertes, et reviendrait à permettre, par un artifice de dénomination, ce que le règlement entend précisément prévenir.

22. Le procès-verbal de l'inspection locale du 10 mars 2026 (Pièce 208) confirme le bien-fondé de ce doute : la greffière y a elle-même consigné une mesure prise sur place de 4,60 m environ entre le nez du balcon et la limite parcellaire, « à vérifier si cette cote est conforme à l'art. 24 RPGA ». L'arrêt attaqué ne discute cependant pas cette mesure et se contente d'entériner la cotation de l'architecte, sans justifier pourquoi le doute consigné par sa propre greffière serait sans pertinence.

22a. Les recourants relèvent qu'il n'appartenait pas à eux de refaire eux-mêmes la mesure sur place avant l'inspection locale : c'est précisément le rôle de cette inspection que de permettre à la cour de vérifier, de manière contradictoire, les cotes figurant sur les plans. Le fait que la mesure de la greffière s'écarte sensiblement de celle de l'architecte aurait dû conduire l'autorité précédente à instruire plus avant ce point, plutôt qu'à l'écarter sans discussion.

23. L'art. 31 al. 1 RPGA limite la hauteur au faîte à 9,50 m, mesurée depuis le terrain naturel. Le profil topographique annexé à la demande de permis (Pièce 201) situe le niveau du terrain naturel à 0,55 m sous le niveau du terrain aménagé après travaux. Le plan de façade nord (Pièce 204) cote la hauteur au faîte à 9,40 m depuis le terrain aménagé, soit 9,95 m depuis le terrain naturel – ce qui excède le maximum réglementaire de 0,45 m.

23a. Le profil topographique du 3 décembre 2024, établi avant tout début des travaux, constitue la seule mesure fiable du terrain naturel au sens de l'art. 31 al. 1 RPGA. Admettre qu'un maître de l'ouvrage puisse, par un simple remblai lié à l'aménagement d'un accès, rehausser artificiellement le point de référence depuis lequel la hauteur maximale se mesure, viderait cette limite réglementaire de toute portée pratique et ouvrirait la voie à un contournement systématique des règles de police des constructions.

24. L'autorité précédente a retenu que « la configuration du terrain n'a pas été modifiée de manière significative par les travaux » (Pièce 1, consid. 3e), sans mentionner le profil topographique du dossier de permis qui établit pourtant un écart de 0,55 m, ni expliquer pourquoi cet écart serait négligeable. Cette constatation est manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, puisqu'elle ignore une pièce déterminante et non contestée du dossier ; corrigée, elle commande d'admettre le dépassement de la hauteur maximale autorisée.

24a. Les deux griefs qui précédent, pris ensemble, démontrent que l'autorité précédente a statué sur la base d'un état de fait incomplet et favorable aux seuls intérêts des constructeurs, sans jamais confronter les pièces du dossier qui auraient pu la conduire à une autre conclusion. Il ne s'agit pas d'une simple divergence d'appréciation, mais d'une omission de pièces déterminantes, ce qui caractérise précisément l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.

C. Le bruit des pompes à chaleur (art. 11 LPE, art. 7 et annexe 6 OPB)

25. La zone d'habitation dans laquelle se trouve la parcelle n° 1847 est colloquée en degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB), ce qui entraîne, pour le bruit de l'industrie et des arts et métiers au sens de l'annexe 6 OPB, une valeur de planification de 45 dB(A) la nuit au droit des locaux à usage sensible au bruit les plus proches.

26. Le rapport acoustique du bureau Hofstetter du 18 mars 2026 (Pièce 209) retient un niveau d'immission nocturne de 44 dB(A) à la fenêtre de chambre la plus proche de la parcelle Bettex, sur la base d'une distance source-récepteur de 9,5 m. Or le plan de situation visé par la Municipalité (Pièce 203) situe l'emplacement effectif des deux pompes à chaleur à seulement 8,0 m de cette même fenêtre. Appliquée à la distance réelle, la correction de propagation conduit à un niveau d'immission nettement supérieur à la valeur de planification.

27. Le Tribunal fédéral examine librement si le droit fédéral de l'environnement a été correctement appliqué (art. 95 let. a LTF). En confirmant la conformité acoustique du projet sur la seule foi d'un rapport dont la prémisse de distance est contredite par le propre plan du projet, l'autorité précédente a fait une application erronée des art. 11 LPE et 7 OPB. Il appartiendra, à tout le moins, à l'autorité précédente ou aux intimés de produire un rapport acoustique corrigé avant toute mise en service des installations.

27a. Les recourants rappellent enfin que la synthèse CAMAC du 30 juin 2025 subordonnait elle-même la délivrance du permis à la production d'une attestation de conformité acoustique avant la mise en service (ch. 14a ci-dessus) ; cette condition n'a à ce jour pas été formellement levée par le service cantonal compétent, de sorte que la mise en service des installations serait en tout état prématuré.

D. Synthèse

27b. Les trois griefs qui précédent se renforcent mutuellement : c'est précisément parce que les recourants n'ont pas pu se déterminer sur la note Hofstetter qu'ils n'ont pu faire valoir en temps utile la contradiction entre cette note et le plan de situation du projet, contradiction qui aurait pourtant pu conduire l'autorité précédente à une autre appréciation sur la hauteur comme sur le bruit. Le renvoi de la cause à l'autorité précédente, avec instruction de communiquer la pièce litigieuse et d'instruire à nouveau les points de fait contestés, constitue la conséquence nécessaire de ces manquements.

27c. Les recourants soulignent enfin que l'affaire n'a rien d'exotique : elle porte sur les questions les plus courantes du contentieux des permis de construire dans le canton de Vaud, à savoir la distance aux limites, la hauteur des constructions et le bruit des installations techniques désormais répandues dans les nouvelles constructions, telles les pompes à chaleur. C'est précisément parce que ces questions se reposeront dans d'innombrables autres dossiers communaux que la rigueur dans l'établissement des faits et le respect du droit d'être entendu revêtent une importance particulière, y compris pour les autorités communales appelées à statuer sur des projets similaires à l'avenir.

IV. Mesures provisionnelles – effet suspensif

28. Les travaux de construction sont achevés pour l'essentiel ; seule la mise en service des pompes à chaleur reste à intervenir. L'intérêt des recourants à ce que celle-ci n'intervienne pas avant droit connu sur la conformité acoustique du projet l'emporte manifestement sur l'intérêt des intimés à une mise en service immédiate, laquelle ne leur causerait qu'un préjudice temporaire et réparable.

28a. À l'inverse, si l'effet suspensif devait être refusé et que les pompes à chaleur étaient mises en service avant que le Tribunal fédéral ne statue, les recourants subiraient une atteinte difficilement réparable à leur tranquillité nocturne pendant toute la durée de la procédure, alors même que la condition posée par la synthèse CAMAC n'est, à ce jour, pas démontrée être remplie.

V. Moyens de preuve

29. Pièces 1 à 3 du présent recours ; dossier cantonal complet (Pièces 201 ss) ; au besoin, nouvelle inspection locale.

29a. Les recourants offrent au surplus de produire, si la cour l'estime utile, un relevé contradictoire de la saillie du balcon nord, effectué par un géomètre indépendant, afin de lever définitivement le doute sur ce point.

VI. Frais et dépens

30. Les intimés Dubosson et, subsidiairement, la Municipalité de Fontanivent, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires de la présente procédure ainsi que les dépens des recourants, pour l'ensemble des instances cantonale et fédérale.

30a. Les recourants relèvent enfin que l'issue de la présente cause intéresse, au-delà du seul cas d'espèce, l'ensemble des propriétaires voisins de projets similaires dans le canton, dans la mesure où la pratique consistant à mesurer la hauteur réglementaire depuis un terrain aménagé après coup est, selon leurs informations, répandue dans plusieurs communes vaudoises confrontées à des terrains en pente.

30b. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre de frais ou de dépens à la charge de la Municipalité de Fontanivent en tant qu'autorité intimée, celle-ci n'ayant fait qu'exercer sa compétence légale, ce que les recourants ne lui reprochent pas en tant que telle ; seule l'application qu'elle a faite du RPGA, et la décision qui en résulte, sont ici remises en cause.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez au présent recours et vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Juges, l'assurance de notre considération distinguée.

Me Catherine Moret

Avocate des recourants